**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**
**Comarca de Campos dos Goytacazes**
**3ª Vara Cível**

AUTOS n. 0810991-18.2024.8.19.0014
CLASSE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
REQUERENTE: ADRIANA ALVES DE SOUZA AMARAL
REQUERIDO: UNIMED DE CAMPOS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

# SENTENÇA

ADRIANA ALVES DE SOUZA AMARAL, moveu ação contra UNIMED CAMPOS, ambos já qualificados nos autos, alegando, em síntese, que é segurada da ré.

Narra que é portador de diabetes tipo 1 devendo fazer uso de insulina Xultophy e Fiasp, além do FREESTYLE LIBRE para adequada monitorização da glicose.

Solicitou os insumos para a ré, mas recebeu a resposta negativa de que não está o demandado obrigado a fornecer insumos de uso domiciliar e que o equipamento requerido - FREESTYLE LIBRE - não estava amparado pelo plano.

Em razão da negativa, vem arcando com os custos do medicamento e equipamento.

Assim, requer: 1 – A antecipação de tutela para que a ré forneça os medicamentos e o FreeStyle Libre, de forma contínua e ininterrupta; 2 – Danos morais no importe de R$ 10.000,00.

Decisão no index 129941218 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3872408&ca=b4a9f1b69dedf7e747b797f6de4fd6acaf537af8d27138a01788718ad76bc3613 a justiça gratuita.

Contestação no index 133745531 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3872408&ca=b4a9f1b69dedf7e747b797f6de4fd6acaf537af8d27138a01788718ad76bc36133fc755151 alegando, em síntese, que o medicamento e equipamento não é de natureza ambulatorial, mas domiciliar, não abrangida pelo rol de exceções da ANS, motivo pelo qual não há obrigação legal no seu fornecimento.

Tutela antecipada indeferida e inversão do ônus da prova no index 198521075 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3872408&ca=b4a9f1b69dedf7e747b797f6de4fd6acaf537af8d27138a01788718ad76bc3613

A parte autora não apresentou réplica (certidão no index 198410555 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3872408&ca=b4a9f1b69dedf7e747b797f6de4fd6acaf537af8d27138a01788718ad76bc3613

Provas não foram requeridas.

É o relatório. Decido.

Tendo em vista que as partes não pugnaram pela produção probatória, promovo o julgamento antecipado de mérito, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil.

Trata-se de demanda que visa à condenação da ré UNIMED CAMPOS na prestação da obrigação de fazer consistente no fornecimento das insulinas Xultophy e Fiasp, além do FreeStyle Libre.

A relação jurídica de direito material estabelecida entre as partes constitui relação de consumo, visto que estão presentes os elementos subjetivos e o elemento objetivo de tal relação (consumidor e fornecedor – artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 8.078/90, e produto/serviço – § 1º/§ 2º do artigo 3º da citada lei). Aplicam-se à espécie, portanto, as regras e princípios do microssistema jurídico do Código de Defesa do Consumidor.

O STJ, inclusive, pacificou entendimento, por meio da edição da súmula 608, quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos planos de saúde. Veja-se:

***SÚMULA 608 STJ. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.***

Compulsando os autos, observo que a parte ré não impugnou a relação contratual com a autora, tampouco a existência da doença.

A controvérsia se cinge na obrigatoriedade ou não de o plano de saúde arcar com os custos do medicamento e equipamentos prescritos à parte autora.

Convém ressaltar que, em se tratando de contrato sinalagmático, constitui conduta abusiva de qualquer das partes a tentativa de eximir-se de suas obrigações básicas, afetando a própria a função social do contrato e colocando a parte contrária em situação vulnerável (artigos 187 c/c 422, ambos do Código Civil e artigo 51, IV, do CDC).

A adesão ao sistema de medicina conveniada, com o pagamento de prêmios para que as prestadoras reembolsem médicos, hospitais credenciados e procedimentos, demonstra a necessidade de diluição das despesas relativas ao custo da medicina particular no curso do tempo. A negativa de autorização de tratamento para doença coberta pelo plano coloca em risco o próprio objeto do contrato, ou seja, a busca da preservação da saúde e da vida, quando cientificamente possível. Contudo, a questão posta sob análise diz respeito não a autorização para tratamento de doença, mas a fornecimento de medicamento para combate à doença coberta pelo plano.

É reconhecido às operadoras a possibilidade de limitar doenças cobertas pelos contratos que oferecem. Entretanto, não se lhes é facultado glosar cobertura de procedimentos e medicações, especialmente quando indicados de forma fundamentada por médicos para tratamento de doenças cobertas pelo plano contratado.

Nesse sentido, o verbete sumular nº 340 deste TJRJ:

***"Ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor, revela-se abusiva a que exclui o custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento da doença coberta pelo plano."***

Note-se que restou incontroverso nos autos que o requerente possui quadro de diabetes tipo 1 de difícil controle (CID-E10), necessitando do medicamento e equipamentos, conforme receita no index 122095286 (https://tjrj.pje.jus.br/1g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=3872408&ca=b4a9f1b69dedf7e747b797f6de4fd6acaf537af8d27138a01788718ad76bc36133fc755151

A seguradora, por sua vez, fundamenta sua recusa no argumento de que inexiste obrigatoriedade da ré em fornecer os medicamentos e insumos para uso domiciliar, exceto aqueles orais para tratamento antineoplásico.

Assim, o argumento do réu consiste, em síntese, de que não há obrigação legal de custear o medicamento e equipamentos, de acordo com as regras previstas na Lei nº 9.656/1998. Neste ponto, razão lhe assiste.

Com efeito, o plano de saúde tem responsabilidade de fornecer os medicamentos necessários ao paciente quando em tratamento médico-ambulatorial e hospitalar. Medicamentos para uso domiciliar serão adquiridos pelo próprio paciente, salvo exceções previstas na própria lei em seu art. 10, inciso VI, o qual prevê:

***Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:***
***(...)***
***VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12;***

As alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12, a que faz referência o artigo acima transcrito, aduzem o seguinte:

***Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:***
***I - quando incluir atendimento ambulatorial:***
***(...)***
***C) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;***
***II - quando incluir internação hospitalar:***
***(...)***
***g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar;***

Do que se observa, busca o requerente a condenação da parte ré ao fornecimento das insulinas indicadas na inicial, além do FREESTYLE LIBRE.

De fato, trata-se de medicamentos, insumos e equipamentos de uso estritamente domiciliar, excetuado nas hipóteses concessivas da sobredita norma.

Esse entendimento foi adotado pelo STJ no julgamento do REsp 1883654/SP, conforme se observa da ementa abaixo colacionada:

RECURSO ESPECIAL Nº 1989299 - RS (2022/0062985-8) DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por ANDRÉ LUIS FERNANDES RAMIRES, fundamentado no art. 105 (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10685354/artigo-105-da-constituicao-federal-de-1988), inciso III (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10684673/inciso-iii-do-artigo-105-da-constituicao-federal-de-1988), alíneas a (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10684644/alinea-a-do-inciso-iii-do-artigo-105-da-constituicao-federal-de-1988) e c (https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10684545/alinea-c-do-inciso-iii-do-artigo-105-da-constituicao-federal-de-1988), da Constituição Federal (https://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1503907193/constituicao-federal-constituicao-da-republica-federativa-do-brasil-1988), contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (fls. 496 e-STJ): APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE SUPLEMENTAR. MEDICAMENTO/TRATAMENTO. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE ELABORADO PELA ANS. HARMONIZAÇÃO DOS INTERESSES DAS PARTES DA RELAÇÃO CONTRATUAL. MENOR PORTADOR DE DIABETES MELLITUS. COBERTURA DOS MEDICAMENTOS E INSUMOS INDEVIDA. (STJ - REsp: 1989299 RS 2022/0062985-8, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Publicação: DJ 24/03/2022)

Também este Eg. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro já decidiu no mesmo sentido em decisão recente que abaixo colaciono, in verbis:

*APELAÇÃO CÍVEL. Direito do Consumidor. Plano de assistência à saúde. Autora que pretende o fornecimento de insulina Tresiba, insulina Humalog e sensor FreeStyle Libre. Sentença de improcedência. O tratamento pretendido pelo uso do equipamento é considerado acessório, sendo os insumos pleiteados medicamentos para tratamento domiciliar, de forma que não há obrigatoriedade, tanto contratual, quanto legal, em fornecer o referido material, como prescreve o artigo 10, incisos VI e VII, da Lei n. 9.656/1998. Entendimento extraído, igualmente, do Parecer Técnico n. 20/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021, da Agência Nacional de Saúde (ANS). Desnecessária a análise do caso à luz da recente tese fixada pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EREsp 1.886.929 e EREsp 1.889.704, e da alteração legislativa promovida pela Lei n. 14.454/2022, tendo em vista que o fornecimento da insulina e sensor encontra óbice no próprio artigo 10, incisos VI e VII, da Lei n. 9.656/1998. Recusa devida e justificada, que não enseja reparação a título de dano moral. Sentença que se mantém. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-RJ - APL: 00020118720208190004 202300102415, Relator: Des(a). CELSO SILVA FILHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023)*

*APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. AUTORA PORTADORA DE DIABETES TIPO 1. RECOMENDAÇÃO MÉDICA PARA TRATAMENTO COM SISTEMA DE MONITORAMENTO FREESTYLE LIBRE E DEMAIS INSUMOS. Sentença de improcedência. Apelação da parte autora. Relação de consumo. Responsabilidade objetiva. Petição inicial instruída com documento médico segundo o qual a parte autora é portadora de diabetes mellitus tipo 1 (CID - E-10.9) desde janeiro de 2012, apresentando labilidade glicêmica frequente, com risco de hipoglicemias graves e sequelas neurológicas associadas. Pleiteia o fornecimento de 04 Canetas Descartável por mês de Insulina Degludeca; 05 Canetas Descartável por mês de Insulina FIASP; 100 FITAS PARA MEDIÇÃO DE GLICEMIA CAPILAR ACCU CHECK ACTIVE POR MÊS; 02 sensores/mês de Sensor Free Style Libre; Agulhas BD ULTRA FINE 4mm para caneta de insulina caixa com 90 agulhas por mês; aparelho sistema flash de monitoramento free style libre (fornecimento único), além da condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais. Os medicamentos em questão não exigem que a administração seja feita em ambiente ambulatorial / hospitalar. Validade da cláusula que exclui da cobertura do plano de saúde o fornecimento de medicamentos e insumos, fora do regime de internação hospitalar ou atendimento ambulatorial de urgência ou emergência. A operadora de plano de saúde pode excluir a cobertura de tratamento que possa ser realizado pela paciente sem o seu intermédio e a cláusula deve ser observada, sob pena de desequilíbrio econômico do contrato. Precedentes. Sistema de medição da glicose que também é de uso domiciliar e não está elencada no rol da ANS. Sentença mantida. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0805022-88.2023.8.19.0068 202400128785, Relator: Des(a). SÔNIA DE FÁTIMA DIAS, Data de Julgamento: 14/05/2024, VIGESIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 23ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 17/05/2024)*

Repiso, aqui, que o que se busca é o fornecimento pelo plano de saúde de medicação para uso domiciliar e que, conquanto busque amenizar efeitos deletérios de doença grave e sem perspectiva de cura, não se classifica como tratamentos antineoplásicos, de modo que glosa o direito do autor de ter o medicamento fornecido pelo plano de saúde para uso domiciliar.

É cediço que as empresas de seguro saúde devem fornecer o tratamento para doenças cobertas pelo plano de saúde do consumidor. Porém, a discussão travada nesta demanda ultrapassa a questão de a doença cujo tratamento se busca ser ou não coberta pelo plano (isso não se discute), bem como se o tratamento está ou não previsto no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS. O ponto nodal é única e exclusivamente a obrigatoriedade ou não de o plano de saúde ofertar o medicamento para uso domiciliar e esta questão está prevista claramente na Lei 9.656/1998, não havendo margem para interpretações ou discussões.

Não há nenhuma indicação de que a aplicação do medicamento deva ser supervisionada ou ministrada em ambiente hospitalar.

Inexiste previsão legal para o fornecimento ou custeio de medicamentos e insumos para tratamento em ambiente domiciliar, salvo as exceções previstas legalmente, que dizem respeito a antineoplásicos orais, medicação assistida e os incluídos no Rol da ANS como de cobertura obrigatória no ambiente domiciliar, o que não é o caso dos autos.

O art. 10, inciso VI, da Lei nº 9.656/1998 deixa explícito que, nos casos de terapia medicamentosa, o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar não está contemplado dentre as coberturas obrigatórias.

Não há, portanto, como acolher o pedido formulado pela parte autora, ainda que o medicamento seja de custo relativamente elevado (fls. 33 e seguintes).

Assim, ante a ausência de comprovação do direito reclamado é forçoso o julgamento de improcedência dos pedidos autorais.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, o que faço na forma do art. 487, I do CPC.

Condeno a parte autora vencida ao pagamento de custas processuais. Condeno ainda a promovente ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos advogados do réu fixados em 10% sobre o valor da causa, nos moldes do artigo 85, §2º do CPC. Fica, contudo, a cobrança suspensa, em razão da gratuidade de justiça.

Registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se.

Ficam as partes intimadas de que, após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, os autos serão baixados e remetidos à Central ou Núcleo de Arquivamento do 6º NUR, nos termos do artigo 207, § 1º, I, da CNCGJ.

Campos dos Goytacazes, 3 de setembro de 2025.

**HELENICE RANGEL GONZAGA MARTINS**

**Juíza de Direito**

Assinado eletronicamente por: HELENICE RANGEL GONZAGA MARTINS
25/09/2025 19:47:42
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25092519474240700000211732053

IMPRIMIR GERAR PDF